

1500238-49.2021.8.26.0570

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... em local conhecido pelo tráfico. Disseram que Ygor, quando percebeu a presença da viatura, gritou "Molhou", em atividade típica de olheiro do tráfico, e correu. Jayme dispensou uma sacola e também tentou se evadir. Os dois foram detidos. Contaram que na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Ygor. Com Jaime, localizaram anotações do tráfico e dinheiro. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

2ª Vara

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500238-49.2021.8.26.0570 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500238-49.2021.8.26.0570

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2185538/2021 - DEL.POL.CAJATI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA SOUSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

JAIME GALDINO NETO e YGOR NUNES ANTUNES foram denunciados como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, do CP, porque, por volta das 16h40, do dia 08 de julho de 2021, em via pública, na Avenida Figueira, nº 97, CDHU, Vila Antunes, na cidade de Cajati-SP, em concurso de agentes, mediante união de desígnios, traziam consigo 53g de maconha, em 19 porções, 3g de crack, acondicionadas em 24 pedras, e 38g de cocaína, em 23 porções, para entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebimento da denúncia, às fls. 120/121.

Resposta à acusação, às fls. 184 e 210.

Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas duas testemunhas, bem como realizado o interrogatório dos réus. Ao final, as pastes se manifestaram em

alegações finais.

É o relatório, passo a decidir.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo pericial de fls. 215/219.

A autoria é certa e recai sobre os réus, com base nos depoimentos colhidos em Juízo.

Os policiais militares relataram que avistaram os dois acusados durante patrulhamento em local conhecido pelo tráfico. Disseram que Ygor, quando percebeu a presença da viatura, gritou "Molhou", em atividade típica de olheiro do tráfico, e correu. Jayme dispensou uma sacola e também tentou se evadir. Os dois foram detidos. Contaram que na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com Ygor. Com Jaime, localizaram anotações do tráfico e dinheiro. Afirmaram, por fim, que verificaram a sacola dispensada por Jaime e constataram que dentro havia entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais militares foram consonantes entre si e com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone, tratando-se de prova suficiente para condenação.

Os réus, por sua vez, negaram, o acabou isolado nos autos.

Dessa forma, diante do conjunto probatório, a condenação é de rigor.

Passo a dosimetria da pena.

Réu Jaime Galdino Neto.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a quantidade de droga é circunstância desfavorável, assim como a natureza do crack, levando em conta o seu potencial lesivo para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, não há o que ser considerado.

Na 3ª fase, deixo de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o acusado ostenta anotação anterior pela prática do mesmo delito (0001204-75.2020.8.26.0294), o que é suficiente para demonstrar dedicação ao crime, não se tratando de traficância ocasional.

Réu Ygor Nunes Antunes.

Na 1ª fase, devem ser consideradas as circunstâncias preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/06, sem prejuízo daquelas previstas no art. 59 do Código Penal.

No caso, a quantidade de droga é circunstância desfavorável, assim como a natureza do crack, levando em conta o seu potencial lesivo para a saúde pública, muito superior ao de outros entorpecentes. Isto posto, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na 2ª fase, aumento a pena de 1/6, em razão da reincidência (1501609-37.2020.8.26.0294), e fixo a pena intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Na 3ª fase, não há o que ser considerado.

Ante o exposto, CONDENO os réus JAIME GALDINO NETO e YGOR NUNES ANTUNES pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na forma do art. 29, do Código Penal, respectivamente, a pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa e 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, não há sinais de que os réus sejam portadores de condições financeiras suficientes a ponto de justificar sua exasperação, motivo pelo qual é estabelecido em 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantenho a prisão preventiva dos réus, por seus próprios fundamentos.

Determino a destruição das drogas apreendidas, guardando-se amostra necessária para eventual realização de contraprova.

Decreto a perda dos bens e valores apreendidos em favor da União, eis que

comprovadamente relacionados com a prática do crime, na forma do art. 63 e §§, da Lei 11.343/06.

Custas pelos réus.

Com o trânsito em julgado da sentença, providencie-se a expedição de comunicação ao TRE, para fins de cumprimento do art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral e o que mais for necessário.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios nos termos do convênio DPE/OAB.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Jacupiranga, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA